

CHƯƠNG V

PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

VÀ TỔ TỤNG HÌNH SỰ

A. LUẬT HÌNH SỰ

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SỰ

II. MỘT SỐ TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SỰ

1. • Tội phạm
2. • Cấu thành tội phạm
3. • Các chế định liên quan đến việc thực hiện tội phạm
4. • Trách nhiệm hình sự và hình phạt
5. • Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt; xóa án tích

Khái niệm Luật Hình sự

Luật Hình sự là một *ngành luật độc lập* trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là *tội phạm*, đồng thời quy định *hình phạt* đối với những tội phạm ấy.

1.1. Khái niệm tội phạm

- **Cơ sở pháp lí: Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015**

- Tội phạm là *hành vi nguy hiểm cho xã hội* được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

1.1. Khái niệm tội phạm

Như vậy, tội phạm là cá nhân, pháp nhân thương mại có hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong luật hình sự, có lỗi và phải chịu hình phạt.

THẢO LUẬN

Nhận định sau đây là Đúng hay Sai. Tại sao?

1. Theo Luật Hình sự ở Việt Nam hiện nay, tội phạm chỉ có thể là cá nhân.
2. Mọi pháp nhân đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Tội phạm và hình phạt được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Vi phạm pháp luật

Thứ nhất, là hành vi xác định của con người bao gồm ở dạng hành động và không hành động.

Thứ hai, là hành vi trái pháp luật

Thứ ba, chủ thể thực hiện hành vi có lỗi.

Thứ tư, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện (Đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý, khả năng nhận thức của cá nhân)

Vi phạm pháp luật

- Vi phạm hình sự (còn gọi là tội phạm)
- Vi phạm hành chính
- Vi phạm dân sự
- Vi phạm kỷ luật

1.2. Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm

Dấu hiệu thứ 1
Tính nguy hiểm
đáng kể cho xã
hội của hành vi

Hành vi gây thiệt hại hoặc đe
dọa gây thiệt hại

Hành vi nguy hiểm đáng kể

“Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác” – khoản 2 Điều 8

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ

- Tầm quan trọng của QHXX mà LHS bảo vệ;
- Mức độ thiệt hại về vật chất, tinh thần mà tội phạm gây ra;
- Phương thức thủ đoạn thực hiện tội phạm
- Tính chất, mức độ lỗi
- Động cơ, mục đích phạm tội
- Hoàn cảnh chính trị xã hội lúc và nơi hành vi phạm tội xảy ra
- Nhân thân người phạm tội
- Những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ TNHS.

HỖN HỢP LỖI

Trong một cấu thành tội phạm có 2 hình thức lỗi được quy định với các tình tiết khác nhau.

Loại lỗi	Lý trí	Ý chí
Cố ý trực tiếp	- Đối với hành vi: Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi - Đối với hậu quả: Thấy trước được hậu quả của hành vi đó tất yếu xảy ra HOẶC có thể xảy ra	Mong muốn hậu quả xảy ra
Cố ý gián tiếp	- Đối với hành vi: nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi. - Đối với hậu quả: thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra	Có ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra

Loại lỗi	Lý trí	Ý chí
Vô ý vì quá tự tin	- Đối với hành vi: nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhưng ở mức độ hạn chế - Đối với hậu quả: thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà mình có thể gây ra	Không mong muốn hậu quả xảy ra
Vô ý vì cầu thả	DO CẦU THẢ nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả	Không biết hậu quả xảy ra mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước

Chỉ bị xem là có lỗi $\Leftrightarrow$

- Hành vi trái pháp luật hình sự:
- Hành vi đó là kết quả của sự tự lựa chọn và quyết định của người thực hiện hành vi

Sự kiện bất ngờ

Điều 20 BLHS 2015 quy định: “Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.”.

Sự kiện bất ngờ

Ví dụ: A trèo lên cột điện sửa điện nhưng sử dụng thiết bị an toàn không đúng quy cách đã bị rơi xuống đường. B lái xe đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn khi vận hành, khi A rơi xuống đường B đã cán chết A. Hành vi của B trong trường hợp này là sự kiện bất ngờ.

1.2. Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm

Dấu hiệu thứ 3: Tính trái pháp luật hình sự

- Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội phạm nếu nó được quy định trong Luật Hình sự.
- Bộ luật Hình sự là căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

1.2. Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm

Dấu hiệu thứ 4:
Tính phải chịu
hình phạt

Được quy định trong
Bộ luật Hình sự

THẢO LUẬN

Phân biệt tội phạm với các hành vi vi phạm pháp luật khác?

Giống nhau:

- Là hành vi nguy hiểm cho XH và xâm hại đến các quan hệ xã hội được NN bảo vệ.
- Có lỗi
- Trái pháp luật
- Do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

THẢO LUẬN

Khác nhau:

Về nội dung:

Về hình thức pháp lý:

Về hậu quả pháp lý:

1.3. Phân loại tội phạm

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

- ***Tội phạm ít nghiêm trọng***: mức cao nhất của khung hình phạt tội ấy do Bộ luật Hình sự quy định là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù ***đến 03 năm***.
- ***Tội phạm nghiêm trọng***: mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là ***trên 3 năm đến 7 năm***.

1.3. Phân loại tội phạm

Tội phạm rất nghiêm trọng: mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là *từ trên 07 năm đến 15 năm tù;*

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ *trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.*

1.3. Phân loại tội phạm

● Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

1.3. Phân loại tội phạm

Điều 171. Tội cướp giật tài sản

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi	Loại tội phạm	Mức cao nhất của Khung hình phạt
Không lớn	TP ít nghiêm trọng	Phạt tiền, phạt cải tạo không giám giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.
Lớn	TP nghiêm trọng	trên 03 năm đến 07 năm tù.
Rất lớn	TP rất nghiêm trọng	trên 07 năm đến 15 năm tù.
Đặc biệt lớn	TP đặc biệt nghiêm trọng	trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân, tử hình.

Tên gọi về một hành vi phạm tội

**TỘI
DANH**

BÀI TẬP

Hãy xác định có bao nhiêu tội danh? Đó là những tội danh nào?

Có bao nhiêu loại tội phạm? Đó là những loại nào?

THẢO LUẬN

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm...

4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2. Cấu thành tội phạm

- ***Khách thể*** : là các quan hệ xã hội được Luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.

- ***Mặt khách quan***: là những biểu hiện của tội phạm diễn ra và tồn tại bên ngoài thế giới khách quan.

2. Cấu thành tội phạm

- ***Chủ thể*** bao gồm cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi nhất định hoặc pháp nhân thương mại có năng lực trách nhiệm hình sự và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.

- ***Mặt chủ quan*** là trạng thái tâm lý của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội do họ thực hiện và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra.

2. Cấu thành tội phạm

Chủ thể bao gồm:

- + Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi nhất định.
- + Pháp nhân thương mại có năng lực trách nhiệm hình sự và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.

2. Cấu thành tội phạm

NLTNHS:

Là khả năng một người tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi và điều khiển được hành vi đó.

Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định và không rơi vào trường hợp không có năng lực trách nhiệm hình sự theo điều 21 BLHS.

2. Cấu thành tội phạm

Điều 21. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác **làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình**, thì **không phải** chịu trách nhiệm hình sự.

2. Cấu thành tội phạm

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cá nhân phạm tội

- Người **từ đủ 16 tuổi trở lên** phải chịu trách nhiệm hình sự về **mọi loại tội phạm**, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác.
- Người **từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi** phải chịu trách nhiệm hình sự về **tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng** quy định tại một trong các điều.
- Chủ thể đặc biệt.

Pháp nhân thương mại phạm tội

Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.

Pháp nhân thương mại phạm tội

- Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại.
- Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại.
- Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại.
- Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ví dụ: Cấu thành tội phạm

Phạm Minh Tuấn (21 tuổi) là người làm thuê cho anh Thành, được anh Thành tin tưởng nên thỉnh thoảng nhờ Tuấn đón con trai tên Đạt (5 tuổi). Khi phát hiện Tuấn cờ bạc và trộm cắp tài sản của mình, anh Thành đuổi việc Tuấn. Do bị các con bạc khác đòi nợ và đe dọa, Tuấn quẫn trí đã đến trường mầm non nói với cô giáo là gia đình nhờ đón Đạt nên cô giáo cho Tuấn đón Đạt về. Tuấn đã chở Đạt đến một ngôi nhà hoang, nhốt Đạt ở đó; đồng thời nhắn tin cho anh Thành buộc anh phải đưa cho Tuấn 500 triệu đồng, nếu không Tuấn sẽ giết Đạt. Hành vi này của Tuấn đã phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các yếu tố cấu thành tội phạm	Các dấu hiệu pháp lí của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015	Các dấu hiệu thực tế trong vụ án trên
Khách thể của tội phạm	Quan hệ sở hữu	Quyền sở hữu tài sản của anh Thành
	Quan hệ nhân thân	Quyền tự do thân thể, tính mạng, sức khỏe của cháu Đạt
Mặt khách quan của tội phạm	Hành vi bắt cóc con tin	Hành vi Tuấn bắt cóc Đạt, nhốt ở ngôi nhà hoang
	Hành vi uy hiếp tinh thần người quản lý tài sản	Hành vi uy hiếp tinh thần anh Thành, làm anh Thành sợ mà phải giao tài sản cho Tuấn

Các yếu tố cấu thành tội phạm	Các dấu hiệu pháp lí của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015	Các dấu hiệu thực tế trong vụ án trên
Mặt chủ quan của tội phạm	Lỗi cố ý trực tiếp	Tuấn cố ý thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
	Mục đích phạm tội mong muốn chiếm đoạt được tài sản	Tuấn mong muốn chiếm đoạt được tài sản của anh Thành
Chủ thể của tội phạm	Người có năng lực trách nhiệm hình sự	Tuấn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình nên có năng lực trách nhiệm hình sự

3. Các chế định liên quan đến việc thực hiện tội phạm

3.1. Các giai đoạn thực hiện tội phạm

3.1.1. Chuẩn bị phạm tội: Điều 14 BLHS 2015

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội

1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.
2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.
3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

3.1.2. Phạm tội chưa đạt: Điều 15 BLHS 2015

Điều 15. Phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

3.1. Các giai đoạn thực hiện tội phạm

3.1.3. Tội phạm hoàn thành

Tội phạm hoàn thành là trường hợp hành vi phạm tội đã thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.

Do có mâu thuẫn với B trong quan hệ làm ăn, A đã dùng súng K-54 bắn vào đầu B và làm B chết. Trong trường hợp này, A bị coi là phạm tội giết người ở giai đoạn tội phạm hoàn thành. (Điều 123 BLHS 2015)

3.1. Các giai đoạn thực hiện tội phạm

3.1.4. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: Điều 16 BLHS 2015

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

3.2. Đồng phạm

(CSPL: Điều 17 BLHS 2015)

- Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
- Trong đồng phạm có 4 loại người bao gồm: người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

- Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
- Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
- Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.
- Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

3.3. Các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi

3.3.1. Phòng vệ chính đáng (Điều 22 BLHS 2015)

A cầm dao chẻ củi đuổi theo B (là vợ A) để chém B. Chị B vừa chạy vừa kêu cứu. Anh C là hàng xóm chạy ta, nhặt được một cây gậy, nện vào tay A làm A bị rơi dao xuống đất nên không chém được B, đồng thời C đã làm cho A bị gãy tay.

Hành vi này của C được coi là phòng vệ chính đáng, không phải là tội phạm.

3.3.2. Tình thế cấp thiết (Điều 23 BLHS 2015)

Việc chặt 5 hecta rừng này được coi là gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết, không phạm tội.

Trong một vụ cháy rừng vào mùa khô, ở địa điểm giao thông trở ngại, không có phương tiện chữa cháy, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp với chính quyền địa phương chặt bỏ 5 hecta rừng, thu dọn sạch sẽ cành lá để đám cháy không thể lan ra 50 hecta rừng còn lại.

4. Trách nhiệm hình sự và hình phạt

Trách nhiệm hình sự

Một dạng của trách nhiệm pháp lí, thể hiện ở việc Nhà nước buộc người phạm tội phải chịu những tác động pháp lí bất lợi trước nhà nước về việc thực hiện hành vi phạm tội của mình.

4. Trách nhiệm hình sự và hình phạt

GỒM:

[1] HÌNH PHẠT

[2] BIỆP PHÁP TƯ PHÁP

[3] ÁN TÍCH

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Đối với cá nhân phạm tội:

- Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm
- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại;
buộc công khai xin lỗi
- Bắt buộc chữa bệnh.

4. Trách nhiệm hình sự và hình phạt

Hình phạt chính

Là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập; đối với **mỗi tội phạm Tòa án chỉ có thể tuyên độc lập 01 hình phạt chính.**

Hình phạt bổ sung

Là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với **mỗi tội phạm, Tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung** nếu điều luật có quy định các hình phạt này.

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

HÌNH PHẠT CHÍNH

- Cảnh cáo
- Phạt tiền*
- Cải tạo không giam giữ
- Trục xuất*
- Tù có thời hạn
- Tù chung thân
- Tử hình

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (từ 1 đến 5 năm);
- Cấm cư trú (từ 1 đến 5 năm)
- Quản chế (từ 1 đến 5 năm)
- Tước một số quyền công dân;
- Tịch thu tài sản;
- Phạt tiền (khi không là HP chính);
- Trục xuất (khi không là HP chính).

ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

- Hình phạt chính bao gồm 3 loại như sau: Phạt tiền, Đình chỉ hoạt động có thời hạn, Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
- Hình phạt bổ sung bao gồm 3 loại như sau: Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; Cấm huy động vốn; Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

MỘT SỐ LOẠI HÌNH PHẠT ÁP DỤNG CÁ NHÂN

- **Cảnh cáo:** được áp dụng đối với người phạm tội **ít nghiêm trọng** và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức **miễn hình phạt**.

- Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính:

a) Người phạm **tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng** do Bộ luật này quy định;

b) Người phạm tội **rất nghiêm trọng** xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

- Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

- Mức tiền phạt không được thấp hơn **1.000.000 đồng.**

CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

- Được áp dụng từ **6 tháng đến 3 năm** đối với người phạm tội **ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng** mà có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.
- Trong trường hợp trước khi bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời hạn tạm giam tạm giữ được **trừ vào thời gian chấp hành hình phạt** cải tạo không giam giữ theo tỷ lệ **một ngày tạm giam, tạm giữ bằng ba ngày cải tạo không giam giữ.**

Trục xuất: là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Việt Nam. Chỉ áp dụng cho người có quốc tịch nước ngoài.

Tù có thời hạn: là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt cơ sở giam giữ nhất định. **Tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 20 năm cho một hành vi phạm tội.** Trong trường hợp trước khi bị kết án đã bị tạm giam tạm giữ được **trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù**, cứ **1 ngày tạm giam, tạm giữ = 1 ngày tù.**

**Lưu ý: Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.*

- **Tù chung thân:** người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức xử phạt tử hình. ***Không áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.***

- **Tử hình:** áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng ***trong nhóm*** tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội khác.

Lưu ý:

- **Không** áp dụng hình phạt **tử hình** đối với:
 - Người dưới 18 tuổi khi phạm tội
 - Phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
 - Người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.
- ... khi phạm tội hoặc khi xét xử.**

Nếu đã bị kết án tử hình, nhưng sẽ không bị thi hành án tử hình mà chuyển sang tù chung thân khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

- + Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
- + Người đủ 75 tuổi trở lên;
- + Người có đơn xin ân giảm án tử hình và được chủ tịch nước đồng ý;
- + Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất $\frac{3}{4}$ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

- Ngoài hình phạt trục xuất và phạt tiền, những hình phạt bổ sung khác **có mức tối thiểu là 1 năm và tối đa là 5 năm.**

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Điều 77. Phạt tiền

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội.
2. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đồng.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Điều 78. Đình chỉ hoạt động có thời hạn

1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế.
2. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ **06 tháng đến 03 năm**.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Điều 79. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại **trong một hoặc một số lĩnh vực** mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.
2. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn **toàn bộ hoạt động**.

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Khái niệm: Quyết định hình phạt là việc Tòa án lựa chọn loại hình phạt với mức hình phạt cụ thể trong phạm vi luật định để áp dụng đối với người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội.

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể:

- + Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng (Điều 54 BLHS 2015)
- + Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội (Điều 55 BLHS 2015)
- + Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án (Điều 56 BLHS 2015)

**+ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT DƯỚI MỨC
THẤP NHẤT CỦA KHUNG HÌNH PHẠT
ĐƯỢC ÁP DỤNG (ĐIỀU 54 BLHS 2015)**

**QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG
TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI
(Điều 55 BLHS 2015)**

TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

Phạm nhiều tội là trường hợp người đã phạm nhiều tội khác nhau được quy định trong Luật Hình sự mà những tội này chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị kết án lần nào, nay bị tòa án đưa ra xét xử cùng một lần về các tội phạm đó.

TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

Người thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản?

Người vận chuyển, tàng trữ để thực hiện mua bán trái phép chất ma túy?

Người thực hiện trộm cắp tài sản, sau đó tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản?

TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

- Trường hợp chủ thể thực hiện **một hành vi, thỏa mãn cấu thành nhiều tội** và thuộc trường hợp phạm nhiều tội. Ví dụ: Người thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản, phạm 2 tội cướp tài sản và giết người.
- Trường hợp chủ thể thực hiện **nhiều hành vi không có mối liên hệ** với nhau **thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm**, thuộc trường hợp phạm nhiều tội. Ví dụ: Người thực hiện trộm cắp tài sản, sau đó tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản, phạm 2 tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

- Trường hợp hành vi trước là tiền đề, điều kiện để thực hiện hành vi sau nhưng vẫn bị xem xét xử lý về một tội. Ví dụ người vận chuyển, tàng trữ để thực hiện mua bán trái phép chất ma túy, chỉ bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.
- Trường hợp hành vi vừa thỏa mãn cấu thành của một tội phạm, vừa thỏa mãn cấu thành tăng nặng, giảm nhẹ của tội phạm khác, bị xử lý về 01 tội có cấu thành tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Ví dụ: Tội giết người và tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng hoặc tội buôn bán hàng hàng cấm có tình tiết tăng nặng buôn bán qua biên giới.

TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

Tại văn bản mang tính hướng dẫn nghiệp vụ số 233/TANDTC-PC ngày 01/10/2019 của TANDTC có nội dung hướng dẫn:

- Trường hợp người thực hiện **01 hành vi** nhưng thỏa mãn dấu hiệu **cấu thành của nhiều tội phạm** thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn.
- Trường hợp người thực hiện **nhiều hành vi (chuỗi hành vi) một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian, trong đó, hành vi trước là tiền đề, điều kiện để thực hiện hành vi sau** thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về **nhiều tội** tương ứng với từng hành vi, nếu mỗi hành vi đều có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Khoản 1 Điều 55

TỔNG HỢP HÌNH PHẠT CHÍNH

CÙNG LOẠI

CỘNG LẠI

- Nếu các hình phạt đã tuyên **cùng là cải tạo không giam giữ:**
=> Không được *vượt quá 03 năm*.
- Nếu các hình phạt đã tuyên **cùng là tù có thời hạn:**
=> Không được *vượt quá 30 năm*.
- Nếu các hình phạt đã tuyên **cùng phạt tiền:**
=> *không giới hạn tối đa*.

Khoản 1 Điều 55 TỔNG HỢP HÌNH PHẠT CHÍNH KHÁC LOẠI

[1] Nếu các HP đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ:

⇒ 3 NGÀY CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ = 1 NGÀY TÙ.

Lưu ý: Không quá 30 năm; người bị kết án đã bị tạm giam, tạm giữ trước đó thì thời gian tạm giam, tạm giữ được **trừ vào hình phạt chung**.

[2] Nếu hình phạt nặng nhất trong tất cả các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là **tù chung thân**.

[3] Nếu hình phạt nặng nhất trong tất cả hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là **tử hình**.

[4] Phạt tiền, trục xuất **không tổng hợp** với các loại hình phạt khác.

Khoản 2 Điều 55

TỔNG HỢP HÌNH PHẠT BỔ SUNG

[1] Nếu các hình phạt đã tuyên là **cùng loại** thì tổng hợp không quá 5 năm; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền được cộng lại.

[2] Nếu các hình phạt đã tuyên là **khác loại** thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

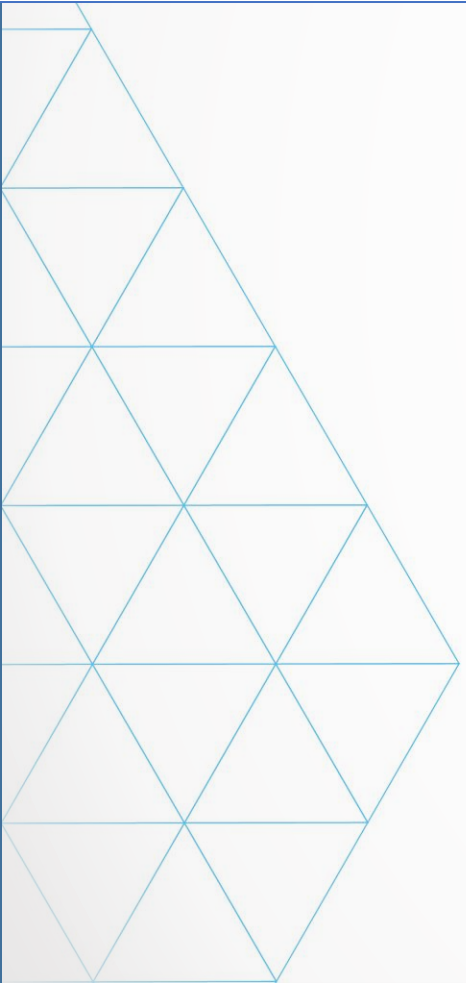
**TỔNG HỢP HÌNH PHẠT
CỦA NHIỀU BẢN ÁN
(ĐIỀU 56 BLHS 2015)**

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CÓ NHIỀU BẢN ÁN

Có nhiều bản án là trường hợp một người đang chấp hành một bản án lại bị đưa xét xử về một tội phạm khác hoặc một người cùng một lúc có nhiều bản án khác nhau đang có hiệu lực.

Khoản 1 Điều 56: Tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người **đang phải chấp hành** một bản án (chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong) mà lại bị xét xử về tội **đã phạm trước khi** có bản án này.



Khoản 2 Điều 56 Tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại phạm tội mới.

5.1. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

Án treo (Điều 65 BLHS 2015)

Là biện pháp **miễn chấp hành hình phạt tù** có điều kiện

- Được áp dụng đối với người bị xử phạt tù không quá 03 năm;
- Căn cứ vào nhân thân của người phạm tội;
- Các tình tiết giảm nhẹ (ít nhất 1 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51, không có tình tiết tăng nặng tại Điều 52, nếu có tình tiết tăng nặng thì số tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn 02 so với tình tiết tăng nặng), nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù.

5.1 Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

Án treo (Điều 65 BLHS 2015; NQ 02/2018/NQ-HĐTP)

- **Án định thời gian thử thách**

*Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách **bằng hai lần** mức hình phạt tù, **nhưng** không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.*

5.1 Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

Án treo (*Điều 65 BLHS 2015; NQ 02/2018/NQ-HĐTP*)

- **Ví dụ ấn định thời gian thử thách**

Toà án xử phạt A ba năm tù cho hưởng án treo.

Toà án ấn định thời gian thử thách đối với A là 5 năm (3 năm x 2 = 6 năm nhưng tối đa là 5 năm).

ĐIỀU KIỆN CỦA ÁN TREO

- Trong thời gian thử thách không được phạm tội mới (bất kể tội gì).
- Hoặc không Cố ý vi phạm theo nghĩa vụ của Luật Thi hành án Hình sự từ 2 lần trở lên.

Hậu quả nếu vi phạm điều kiện của án treo

Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án **buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo**

LƯU Ý LIÊN QUAN ÁN TREO

Thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp trong thời gian thử thách, nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, thì khi giải quyết, Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

Công văn số 58/TANDTC-PC

BÀI TẬP

Nguyễn Văn A - đánh bạc - tòa xử 27 tháng cải tạo không giam giữ. Thi hành án được 23 tháng thì A phạm tội mới cố ý gây thương tích, bị tòa xử 3 năm tù.

Tổng hợp hình phạt?

BÀI TẬP

Nguyễn Văn A – phạm tội đánh bạc - tòa xử 2 năm tù được hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm.

Thi hành thời gian thử thách được 12 tháng A phạm tội mới cố ý gây thương tích, bị tòa xử 6 năm tù.

Tổng hợp hình phạt?

BÀI TẬP

A phạm tội X và bị TA tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 3 năm. Chấp hành được 2 năm thử thách thì A phạm tội mới (tội Y) và bị xử phạt 2 năm cải tạo không giam giữ. Hãy tổng hợp hình phạt đối với A?

BÀI TẬP

A phạm tội X và bị Tòa án tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 5 năm. Chấp hành được 2 năm thử thách thì A phạm tội mới (tội Y) và bị xử phạt *2 năm 9 tháng* cải tạo không giam giữ. Hãy tổng hợp hình phạt đối với A?

5.1. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

***Miễn trách
nhiệm hình sự***

(Điều 29
BLHS 2015)

Không phải chịu hình phạt, biện pháp tư pháp và án tích về tội mà họ đã phạm.

5.1. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

***Miễn hình
phạt***

(Điều 59
BLHS 2015)

Không phải chịu hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

5.1. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

***Miễn chấp
hành hình
phạt***

(Điều 62
BLHS 2015)

là việc các cơ quan có thẩm quyền không buộc người bị kết án chấp hành một phần hoặc toàn bộ hình phạt đã tuyên trong bản án.

5.1. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

***Hoãn chấp
hành hình
phạt tù***

(Điều 67
BLHS 2015)

là việc Tòa án quyết định chuyển thời điểm bắt chấp hành hình phạt sang một thời điểm khác muộn hơn.

5.1. Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt

***Tạm đình chỉ
chấp hành
hình phạt***

(Điều 68
BLHS 2015)

là việc Tòa án quyết định cho một người đang chấp hành hình phạt tù được tạm ngừng việc chấp hành hình phạt trong một khoảng thời gian nhất định.

5.2. Xóa án tích

CSPL: Điều 69 đến Điều 73 BLHS 2015

- Là việc công nhận một người sau khi đã chấp hành xong bản án một khoảng thời gian nhất định.
- Không phạm tội mới thì được coi như người chưa từng bị kết án.

II. MỘT SỐ TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

1. • Tội giết người- Điều 123 BLHS 2015
2. • Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác- Điều 134 BLHS 2015
3. • Tội cướp tài sản- Điều 168 BLHS 2015
4. • Tội trộm cắp tài sản- Điều 173 BLHS 2015
5. • Tội tham ô tài sản- Điều 353 BLHS 2015
6. • Tội nhận hối lộ- Điều 354 BLHS 2015
7. • Tội đưa hối lộ- Điều 364 BLHS 2015